PROYECTO DE TRATADO

Tratado de Relación Estratégica entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil

Institucionaliza la relación con Brasil como política de Estado: crea una Comisión Binacional Permanente de coordinación, sin facultades decisorias, con Secretaría Técnica y metas anuales publicadas, y fija como prioridades la energía, la cooperación nuclear (ABACC), los pagos en monedas locales, las cadenas productivas y la infraestructura de frontera.

Propuesta 86: Brasil y el Mercosur primero
Cuándo: Fase I (año 1: firma y envío al Congreso)
Trámite: Aprobación del Congreso por ley (art. 75 inc. 22 de la Constitución; mayoría simple, cámara de origen indistinta); negociación, firma y ratificación por el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11). : sin facultades decisorias delegadas, por lo que no se aplica el art. 75 inc. 24.

PREÁMBULO

La República Federativa del Brasil es el principal socio de la Argentina. Según datos de la Cancillería y del INDEC, en 2025 compró el 14,7 % de las exportaciones argentinas y aportó el 24,3 % de las importaciones. Sin embargo, la relación bilateral ha dependido con frecuencia de las afinidades entre gobiernos, con períodos de impulso seguidos de otros de abandono. El Tratado que se somete a aprobación institucionaliza esa relación como política de Estado. Crea una Comisión Binacional Permanente de coordinación, sin facultades decisorias, con una Secretaría Técnica liviana y un programa anual de metas públicas, cuyo cumplimiento se informa cada año en ambos idiomas. Fija como áreas prioritarias la integración energética, la cooperación nuclear pacífica en el marco de la agencia binacional existente, el uso de los pagos en monedas locales, la integración de cadenas productivas y la infraestructura de frontera, con la regla de no comprometer obras hidroeléctricas sin licencia ambiental. El Tratado respeta los compromisos del MERCOSUR y la apertura a terceros: no establece exclusividades. Al tratarse de un órgano de coordinación, su aprobación sigue el procedimiento ordinario del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. Su costo se limita al funcionamiento de la Sección Argentina y a la mitad de los gastos comunes de la Secretaría Técnica.

PREÁMBULO

TRATADO DE RELACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL La República Argentina y la República Federativa del Brasil (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo del 29 de noviembre de 1988, el Acuerdo para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear suscripto en Guadalajara el 18 de julio de 1991 y el Tratado de Asunción de 1991, que constituyó el Mercado Común del Sur; CONSIDERANDO que cada una es para la otra un socio decisivo en el comercio, la energía, la industria y la infraestructura, y que sus economías son complementarias; CONVENCIDAS de que la relación bilateral es una política de Estado que no debe depender de las afinidades entre sus gobiernos, y de que los pueblos y los ríos que comparten exigen continuidad; DESEANDO dotar a esa relación de un instrumento permanente de coordinación, con metas públicas y verificables; HAN CONVENIDO lo siguiente:

Capítulo I – Objeto y principios

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Tratado institucionaliza la relación estratégica entre las Partes como política de Estado, crea la Comisión Binacional Permanente y fija las áreas prioritarias de cooperación.

ARTÍCULO 2°.- Principios. La relación estratégica se rige por los principios de continuidad más allá de los períodos de gobierno, igualdad entre las Partes, transparencia de las metas y de sus resultados, y apertura al comercio y a la cooperación con terceros Estados, sin exclusividades.

ARTÍCULO 3°.- Compatibilidad con el MERCOSUR. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado afecta los derechos y obligaciones de las Partes como Estados Partes del MERCOSUR. Las Partes coordinarán sus posiciones en los órganos del MERCOSUR en las materias del presente Tratado que sean de competencia de la unión aduanera.

Capítulo II – Comisión Binacional Permanente

ARTÍCULO 4°.- Creación y naturaleza. Las Partes crean la Comisión Binacional Permanente Argentina–Brasil (en adelante, «la Comisión»), órgano de coordinación sin facultades decisorias. Sus actos son recomendaciones a las Partes, que las adoptan conforme sus respectivos ordenamientos. La Comisión no tiene personalidad jurídica propia.

ARTÍCULO 5°.- Integración. La Comisión se integra con una Sección Argentina y una Sección Brasileña, presididas por los Ministros de Relaciones Exteriores de cada Parte o por quienes estos designen, con rango no inferior a Viceministro. Cada Parte determina la composición de su Sección, que incluirá a las autoridades con competencia en las áreas del Capítulo III.

ARTÍCULO 6°.- Funciones. Son funciones de la Comisión: a) aprobar cada año el programa de trabajo con metas anuales para cada área de cooperación, con sus indicadores; b) dar seguimiento a su cumplimiento; c) proponer a las Partes la negociación de acuerdos específicos; d) coordinar los grupos de trabajo sectoriales que cree; y e) publicar las metas y el informe anual de cumplimiento.

ARTÍCULO 7°.- Reuniones. La Comisión se reúne en sesión plenaria al menos UNA (1) vez por año, en forma alternada en cada una de las Partes, y en forma extraordinaria cuando lo acuerden ambas Secciones. Los grupos de trabajo sectoriales se reúnen con la frecuencia que fije el programa de trabajo.

ARTÍCULO 8°.- Secretaría Técnica. La Comisión cuenta con una Secretaría Técnica permanente, integrada por UN (1) Secretario Técnico por cada Sección y por el personal que cada Parte asigne. La Secretaría Técnica prepara el programa de trabajo, recopila la información sobre las metas, elabora el informe anual y lleva el registro de las recomendaciones de la Comisión. Su sede se alterna cada DOS (2) años entre las capitales de las Partes.

ARTÍCULO 9°.- Metas anuales públicas. El programa de trabajo con sus metas y el informe anual de cumplimiento se publicarán, en español y en portugués, en los sitios oficiales de los Ministerios de Relaciones Exteriores de ambas Partes dentro de los TREINTA (30) días de su aprobación. Las metas incluirán, como mínimo, indicadores de comercio bilateral, de proyectos binacionales activos y de tiempos de cruce en los pasos de frontera.

ARTÍCULO 10°.- Gastos. Cada Parte sufraga los gastos de su Sección y de su Secretario Técnico. Los gastos comunes de la Secretaría Técnica se distribuyen por partes iguales, conforme el presupuesto que apruebe la Comisión, sujeto a las disponibilidades presupuestarias de cada Parte.

Capítulo III – Áreas prioritarias de cooperación

ARTÍCULO 11°.- Energía. Las Partes cooperarán en la integración energética, incluido el comercio de gas natural por las rutas existentes y por las que se desarrollen, conforme los instrumentos específicos que celebren, y facilitarán las autorizaciones y la renovación de las licencias de la infraestructura binacional de transporte de gas.

ARTÍCULO 12°.- Energía nuclear. Las Partes profundizarán su cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear en el marco de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y de los acuerdos vigentes entre ellas.

ARTÍCULO 13°.- Pagos en monedas locales. Las Partes alentarán, con respeto de la autonomía de sus bancos centrales, el mayor uso del Sistema de Pagos en Moneda Local en el comercio bilateral.

ARTÍCULO 14°.- Cadenas productivas. Las Partes promoverán la integración de las cadenas productivas automotriz, autopartista, química y alimentaria, mediante la coordinación regulatoria, la facilitación del comercio y la cooperación entre sus agencias de promoción.

ARTÍCULO 15°.- Infraestructura y pasos de frontera. Las Partes darán prioridad, en el programa de trabajo, a la modernización de los pasos de frontera, a la extensión de su horario de atención, a la construcción de nuevos puentes y a la conexión ferroviaria y fluvial, incluida la navegación de la Hidrovía. Los estudios de aprovechamientos hidroeléctricos binacionales sobre el río Uruguay se realizarán en forma conjunta, y ninguna obra se comprometerá hasta contar con licencia ambiental en ambas Partes.

ARTÍCULO 16°.- Coordinación en negociaciones externas. Las Partes coordinarán sus posiciones en las negociaciones comerciales del MERCOSUR con terceros Estados y bloques, y en la revisión del arancel externo común.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 17°.- Solución de controversias. Las controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Tratado se resolverán mediante negociaciones directas por la vía diplomática.

ARTÍCULO 18°.- Enmiendas. El presente Tratado podrá enmendarse por acuerdo de las Partes, con las mismas formalidades exigidas para su entrada en vigor.

ARTÍCULO 19°.- Duración y denuncia. El presente Tratado tendrá duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo por notificación escrita por la vía diplomática; la denuncia surtirá efecto UN (1) año después de recibida la notificación.

ARTÍCULO 20°.- Entrada en vigor. El presente Tratado entrará en vigor TREINTA (30) días después de la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las cuales las Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos. La primera sesión plenaria de la Comisión se celebrará dentro de los NOVENTA (90) días de la entrada en vigor. Hecho en […], el […] de […] de […], en dos ejemplares originales, en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.